

1500545-36.2021.8.26.0559

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Carolina Marchiori Bueno Cocenzo

Comarca: São José do Rio Preto

Foro: Foro de São José do Rio Preto

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/03/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2102395/2021 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 5, 17342193 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 5, 207/21/572 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 5, 2102395 - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José do Rio Preto

Foro de São José do Rio Preto

3ª Vara Criminal

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 3036, Centro, São José do Rio Preto - SP - cep 15010-902

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1500545-36.2021.8.26.0559 - 2021/000495

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2102395/2021 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 5, 17342193 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 5, 207/21/572 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 5, 2102395 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 5

Réu:

GEORGE ARTHUR FALCONI

Artigo da Denúncia:

art. 33, caput, da Lei 11343/06

Aos 24 de março de 2022, às 15:10h, na sala de audiências da 3ª Vara Criminal do Foro de São José do Rio Preto, Comarca de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, sob a presidência do(a) MM. Juiz(a) de Direito Dra. Carolina Marchiori Bueno Cocenzo, comigo Escrevente ao final nomeado(a), foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe. Cumpridas as formalidades legais e apregoadas as partes, verificou-se a presença do digno representante do Ministério Público, na pessoa do Excelentíssimo Senhor Dr. José Heitor dos Santos. Presente o acusado GEORGE ARTHUR FALCONI, acompanhado de Defensor constituído Dr. Natan Tertuliano Rossi. Presentes ainda as testemunhas Leandro Nunes Bonil, Sandro Augusto Dodi Machado, Rafael Alfaiate e Anderson Luis de Carvalho. A seguir foram colhidos os depoimentos das testemunhas e o réu interrogado, tendo a MM. Juíza declarado encerrada a instrução processual, passando-se aos debates. Em seguida, dada a palavra ao representante do Ministério Público, pelo mesmo foi feita manifestação gravada no sistema audiovisual. Dada a palavra ao Dr. Defensor do acusado, pelo mesmo foi feita manifestação gravada no

sistema audiovisual. Em seguida, pela MM. Juíza foi proferida a seguinte sentença: "Vistos. GEORGE ARTHUR FALCONI, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei 11.343, de 23 de agosto de 2006, porque este no dia 14 de abril de 2021, por volta das 18 horas, na Rua Augusto Signorini, nº 1.239, casa 2, Jardim Viena, nesta cidade e Comarca guardou drogas, para fins de mercancia, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Como se apurou no incluso inquérito policial, em cumprimento de mandado judicial de busca domiciliar apenso (autos nº 1501307-98.2021.8.26.0576), Policiais Civis se dirigiram à residência do réu. No local, encontraram, em um tênis localizado no seu quarto, 52 comprimidos de ecstasy e uma porção de maconha. O réu foi preso em flagrante, contudo, através de decisão fundamentada, foi concedida a sua liberdade provisória sem fiança e com aplicação de medidas cautelares (fls. 53/54). A denúncia teve por base Inquérito Policial. O réu foi notificado às fls. 115/116, apresentando resposta à acusação às fls. 106/108, a qual foi apreciada às fls. 118/119 sendo a denúncia apreciada na mesma ocasião. O réu foi citado às fls. 150. A folha de antecedentes foi juntada (fls. 144/145 e 146). Nesta audiência foram ouvidos as testemunhas arroladas e o réu interrogado. Em debates orais o Ministério Público requereu a condenação nos termos da denúncia e a defesa, por seu turno, a aplicação do tráfico privilegiado tendo em vista que o réu é primário e confessou. É o relatório. DECIDO. A ação penal é procedente. A materialidade do fato está comprovada pelo Inquérito Policial, pelo boletim de ocorrência (fls. 11/13), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 14), pelas fotografias (fls. 15/17), pelo laudo de constatação (fls. 19/20), pelo laudo pericial de exame químico-toxicológico (fls. 82/84), pelos demais documentos juntados aos autos, bem como pela prova oral produzida. A autoria, outrossim, é certa. Na fase policial, a testemunha comum Leandro Nunes Bonil, Policial Civil, disse que antecederam de investigação prévia que dava conta do envolvimento do réu com o narcotráfico, cumpriram ordem judicial de busca e apreensão, Medida Cautelar nº 4019411/21 - Processo nº 1501307-98.2021.8.26.0576, direcionada a sua residência, situada na Rua Augusto Signorini, 1239, casa 2, São Francisco, do que restaram arrecadados 52 (cinquenta e dois) comprimidos do que parecia ecstasy e uma porção de maconha. As formalidades legais foram acatadas, e as drogas, que o próprio investigado revelou ser ecstasy e maconha, foram recolhidas escondidas no quarto dele, dentro de um tênis. Informalmente, ele confirmou a traficância de drogas. Dessa forma, George foi conduzido, com auxílio de algemas, devido a receio de fuga, juntamente com as substâncias, até a DISE (fls. 04). Em juízo, a testemunha comum Leandro Nunes Bonil, Policial Civil, disse que em cumprimento a um Mandado de Busca e Apreensão, a droga foi encontrada dentro de um tênis, no quarto do réu. Foram encontrados 52 pinos de ecstasy e uma porção de cocaína. O réu admitiu a propriedade da droga e a traficância. Na delegacia, comentou que se não vendesse a porção de maconha, faria uso. Não conhecia o réu antes dos fatos. Na fase policial e em juízo, o depoimento da testemunha comum Sandro Augusto Dodi Machado, Policial Civil, foi no mesmo sentido de Leandro Nunes Bonil. Em juízo, a testemunha de defesa, Rafael Alfaiate disse que trabalhou com o acusado na concessionária Renault e que ele era bom funcionário. Em juízo, a testemunha de defesa, Anderson Luís de Carvalho disse que trabalhou com o réu na concessionária Nissan. O réu exercia a função de mecânico e era o responsável pelas revisões dos veículos novos. Era bom funcionário e nunca houve reclamação dele no trabalho. Na fase policial, o réu George Arthur Falconi disse que na data dos fatos por volta das 18h, estava em sua residência, situada na Rua Augusto Signorini, 1239, casa 2, São Francisco, nesta, quando foi surpreendido por policiais civis da DISE/DEIC/SJRP, que prontamente explicaram tratar-se de cumprimento de ordem judicial de busca e apreensão a respeito da apuração do crime de tráfico de drogas. Assim, indicou aos policiais onde escondia pouco mais de cinquenta comprimidos de ecstasy e uma porção de maconha, a saber, dentro de um tênis, em seu quarto. Revelou que havia comprado as drogas há cerca de vinte dias, em uma festa que frequentou, contudo, não soube precisar dados do vendedor. O ecstasy foi adquirido por R\$ 40,00 (quarenta reais), a unidade, e era revendido por R\$ 50,00 (cinquenta reais). Finalizou dizendo que nem toda a droga seria vendida, pois consumia parte dela, inclusive a maconha (fls. 06). Em juízo, o réu George

Arthur Falconi disse que o que os policiais relataram aconteceu. Tinha porção de ecstasy e maconha. A maconha era para uso, assim como parte do ecstasy. Vendia cada porção por R\$ 50,00 e pagou R\$ 40,00 por cada porção. Fazia cerca de um mês que estava traficando. Configurado, pois, o crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006. As circunstâncias não deixam dúvidas de que a quantidade de entorpecente encontrado, a forma como acondicionado, diferentes tipos, caracterizam a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes pelo acusado, na medida em que guardou drogas, para fins de mercancia, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Segundo testemunhos dos policiais civis, em cumprimento de mandado judicial de busca domiciliar, foram até a residência do réu onde encontraram, em um tênis que estava no quarto dele, 52 comprimidos de ecstasy e 1 porção de maconha. O acusado admitiu aos policiais a traficância, também admitiu na delegacia e em juízo. Contudo, disse que a maconha seria destinada ao próprio uso, o que afasta o reconhecimento da atenuante da confissão porque não foi total. Assim, satisfatoriamente comprovada a autoria e materialidade, a condenação é medida que se impõe. Passo a dosar a pena. A pena-base tem por referência o preceito secundário do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, cuja previsão mínima é de 05 anos de reclusão e multa. A culpabilidade é a própria do crime. Não havendo circunstância verificada nos autos a demonstrar maior grau de reprovabilidade na conduta. O réu não possui maus antecedentes (fls. 144/145), assim, aplico a pena base no mínimo legal, 05 anos de reclusão e 500 dias-multa. Não há agravantes. Não há atenuantes. Na terceira fase, sendo primário, mostra-se pertinente a aplicação da diminuição da pena prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas, de forma que reduzo a pena em 1/2, para 02 anos e 06 meses de reclusão e 250 dias-multa no valor unitário de 1/30 do salário mínimo, levando em consideração a situação econômica do réu, em conformidade com o artigo 60 do Código Penal, ante a variedade de drogas apreendidas apreendida em poder do réu, sendo ecstasy e maconha. Sem outras causas modificadoras da pena, fixo-a no patamar supra estabelecido. A substituição da reprimenda corporal por restritiva de direitos é medida excepcional, de natureza alternativa, empregada aos delitos de menor gravidade e atendidas às exigências contidas nos incisos do art. 44 do CP. Ainda que o crime tenha sido cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa e não seja o réu reincidente em crime doloso, em se tratando do crime de tráfico, entende-se que a mencionada conversão se apresenta inadequada e insuficiente ao fim da sanção penal. Trata-se de crime de natureza grave, de reprovabilidade acentuada e cujas circunstâncias (lucro fácil em detrimento da saúde de outrem) e consequências (desestabilização familiar e social), impedem a substituição. É notório que o tráfico de drogas é o motor da criminalidade organizada e atrai milhares de jovens para a dependência e marginalidade, aniquilando suas famílias e desestruturando nossa sociedade, devendo ser duramente reprimido. Seguindo orientações do Tribunal, atendendo-se aos princípios da individualização da pena, ao caso em concreto, a natureza da droga e montante da pena aplicada, fixo o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena. Posto isso, JULGO PROCEDENTE a ação penal para condenar o réu GEORGE ARTHUR FALCONI, como incurso no art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06, à pena de 02 anos e 06 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 250 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo. Tendo em vista que respondeu solto, concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade em relação a estes autos. Fica autorizada a destruição das amostras de entorpecentes guardadas para contraprova, a rigor do art. 72 da Lei 11.343/06 (com a redação dada pela Lei 12.961/14), oficiando-se. Custas do processo pelo réu, observando-se o art. 12 da Lei 1060/50 (Lei da Assistência Judiciária). Pela Defesa foi manifestado o interesse em recorrer para superior instância. Posto isso, recebo o recurso de apelação interposto pela Defesa, saindo intimada nesta oportunidade para apresentação das razões recursais no prazo legal. Publicada em audiência, registre-se, saindo os presentes intimados. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, Paulo Cecílio Junior, Escrevente Técnico Judiciário, digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

CERTIDÃO: CERTIFICO e DOU FÉ QUE AS PARTES PRESENTES NESTE ATO TOMARAM CIÊNCIA DE TODO O TEOR DESTE TERMO DE AUDIÊNCIA, NO QUAL CONSTARÁ A ASSINATURA DIGITAL DO MM. JUIZ.